

Sichere Herkunftsstaaten? Einfach per Dekret! Die Regierung will Abschiebungen erleichtern und Länder künftig per Verordnung als unbedenklich einstufen. Mensche....

Sichere Herkunftsstaaten? Einfach per Dekret!; Die Regierung will Abschiebungen erleichtern und Länder künftig per Verordnung als unbedenklich einstufen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren das als verfassungswidrig

taz, die tageszeitung

Donnerstag 05. Juni 2025

Copyright 2025 taz Verlags und Vertriebs GmbH All Rights Reserved



Section: AKTUELLES; S. 2

Length: 872 words

Byline: Frederik Eikmanns

Highlight: Die Regierung will Abschiebungen erleichtern und Länder künftig per Verordnung als unbedenklich einstufen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren das als verfassungswidrig

Body

Von Frederik Eikmanns

Das Kabinett hat weitreichende Verschärfungen bei der Einstufung angeblich sicherer Herkunftsländer auf den Weg gebracht. Nach dem beschlossenen Entwurf soll dafür künftig eine Rechtsverordnung der Bundesregierung genügen. Bundestag und Bundesrat wären von der Entscheidung ausgeschlossen. Geflüchtete aus so eingestuften Staaten haben fast keine Chance auf Schutz in Deutschland.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) sagte, mit dem Beschluss setze die Bundesregierung die Asylwende weiter um. Implizit richtet sich der Entwurf vor allem gegen die Landesregierungen mit grüner Beteiligung. Sie hatten im Bundesrat immer wieder Einstufungen von Staaten blockiert. Das Grundgesetz schreibt in Artikel 16 a vor, dass die Einstufung sicherer Herkunftsstaaten durch ein Gesetz erfolgen muss, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

Um das zu ändern, fehlt der Bundesregierung die nötige Zweidrittelmehrheit. Der neue Gesetzentwurf umgeht die Vorgabe im Grundgesetz aber einfach, indem er eine zweite Liste sicherer Herkunftsländer schafft. Die soll nicht auf dem Grundgesetz basieren, sondern auf EU-Recht, wo ebenfalls das Konzept so eingestufter Staaten existiert. Um ein Land auf diese neue Liste zu setzen, wird dann eine Rechtsverordnung reichen. Besonders praktisch: Der Bundesrat muss dem Gesetzentwurf über seine Teilentmachtung nicht einmal zustimmen.

Am Ende könnten allerdings absurde Szenen drohen, wenn Geflüchtete per Flugzeug kommen und deshalb Anspruch auf Asyl nach dem Grundgesetz geltend machen können. Sie würden wohl der alten Liste unterliegen. Wer über Land kommt, hat seit 1993 kein Anrecht auf Schutz nach dem Grundgesetz mehr und ist deshalb auf internationalen Schutz, etwa nach der Genfer Flüchtlingskonvention, angewiesen. Hier würde dann die neue Liste

Sichere Herkunftsstaaten? Einfach per Dekret! Die Regierung will Abschiebungen erleichtern und Länder künftig per Verordnung als unbedenklich einstufen. Mensche....

gelten. Ist das Herkunftsland nur nach einer der beiden Listen ein sogenannter sicherer Herkunftsstaat, könnte das dazu führen, dass die Chancen auf Schutz je nach Einreiseweg dramatisch schwanken.

Die deutschen Behörden gehen prinzipiell davon aus, dass in den eingestuften Ländern keine Verfolgung oder Ähnliches droht. Nachzuweisen, dass die persönliche Situation von der angenommenen allgemeinen Lage abweicht, ist sehr schwer, fast alle Anträge werden als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Das schränkt auch Möglichkeiten ein, juristisch gegen die Entscheidung vorzugehen.

Nicht festgeschrieben ist im neuen Gesetzentwurf, welche konkreten Länder eingestuft werden sollen. Bislang sind insgesamt 28 Staaten gelistet, darunter alle EU-Länder, aber auch die Balkanstaaten genauso wie etwa Senegal, Ghana oder Georgien. Im Koalitionsvertrag hatten Union und SPD bereits angekündigt, Marokko, Algerien, Tunesien und Indien zu sicheren Herkunftsstaaten zu erklären. Menschenrechtsorganisationen warnen, dass insbesondere in den genannten drei Maghrebstaaten vulnerablen Gruppen sehr wohl Verfolgung drohe, etwa queeren Personen. ProAsyl betonte zudem, dass mit der Umgehung von Bundestag und Bundesrat auch die öffentliche Debatte abgewürgt werden könne.

Neben den sicheren Herkunftsländern beschloss das Kabinett am Dienstag auch noch, den verpflichtenden Rechtsbeistand für Abzuschiebende zu streichen. Auch hierüber sind Menschenrechtsorganisationen entsetzt. Die Ampel hatte die automatische Unterstützung durch Anwälte erst im Herbst 2024 eingeführt. Regierungssprecher Stefan Kornelius sagte auf Nachfrage der taz, dass man explizit darauf abziele, Abschiebungen zu erleichtern. Die geltende Rechtslage sei eine große Mehrbelastung der Justiz.

Die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage des Grünen-Abgeordneten Helge Limburg weckt aber Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Gesetzentwurfs selbst wenn man dessen grundsätzliches Ziel gutheißt. Man habe keine Kenntnisse darüber, ob und gegebenenfalls wie häufig sich eine anwaltliche Vertretung auf die Durchführung einer Abschiebung zeitlich auswirkt, heißt es in dem Dokument, das der taz exklusiv vorliegt.

Limburg, der auch rechtspolitischer Sprecher seiner Fraktion ist, sagte der taz: Es gibt keinen einzigen belegten Fall, in dem der Pflichtanwalt eine rechtmäßige Abschiebung verhindert hätte. Es müsse selbstverständlich sein, dass Menschen in Haft ein Anwalt an die Seite gestellt wird. Und Limburg zog eine Parallele zu dem beschämenden Umgang dieser Regierung mit gerichtlichen Entscheidungen in Asylsachen zu Beginn dieser Woche.

Gemeint ist die Reaktion von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Kanzler Friedrich Merz (CDU) auf einen Gerichtsbeschluss, der die Zurückweisung von drei Asylsuchenden für unrechtmäßig erklärt hatte. Obwohl der Fall die Zurückweisung insgesamt infrage stellt, hatten Merz und Dobrindt angekündigt, die Praxis weiterlaufen zu lassen.

Es war nur der letzte Schritt in einer ganzen Reihe von drastischen Entscheidungen der neuen Bundesregierung in der Asyl- und Einwanderungspolitik. Letzte Woche hatte das Kabinett bereits einen Gesetzentwurf beschlossen, der den Familiennachzug für subsidiär geschützte Geflüchtete vorerst aussetzen soll. Außerdem sollen die erst 2024 eingeführten schnelleren Einbürgerungen für besonders gut integrierte Ausländer wieder gestrichen werden.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: GESETZGEBUNG (91%); POLITIK (91%); DEUTSCHER BUNDESTAG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GESETZGEBUNGSORGANE (90%); MENSCHENRECHTE (90%);

Sichere Herkunftsstaaten? Einfach per Dekret! Die Regierung will Abschiebungen erleichtern und Länder künftig per Verordnung als unbedenklich einstufen. Mensche....

MENSCHENRECHTSORGANISATIONEN (90%); REGIERUNGSKABINETTS (90%); VERFASSUNGSRECHT (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (89%); DEUTSCHER BUNDESRAT (89%); EUROPÄISCHE UNION (89%); POLITISCHE PARTEIEN (89%); EU-REGULIERUNG (78%); EUROPARECHT (78%); MINISTER & STAATSEKRETÄRE (78%); POLITISCHE DEBATTEN (78%); BEWILLIGUNGEN (74%)

Geographic: EU-MITGLIEDSTAATEN (92%); ALGERIEN (79%); MAROKKO (79%); NORDAFRIKA (79%); SENEGAL (79%); TUNESIEN (79%); DEUTSCHLAND (58%); EUROPA (58%); GEORGIEN (58%); GHANA (58%); INDIEN (58%)

Load-Date: June 4, 2025

End of Document